Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Logística em Saúde
Coordenação-Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde
Coordenação de Licitações e Análise de Mercado de Insumos Estratégicos para Saúde
Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde

TERMO ADITIVO

Processo nº 25000.033893/2017-57

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E A EMPRESA VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA.

A **UNIÃO**, por intermédio do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com sede em Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.544/0008-51, neste ato representado pelo seu Diretor Sr. **ROBERTO FERREIRA DIAS**, portador da Carteira de Identidade RG nº 152.991.800, expedida pela SSP/PR, e CPF sob o nº 086.758.087-98, em conformidade com a Portaria nº 262, de 08/01/2019, publicada no Diário Oficial da União n.º 6, de 09/01/2019, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.893.687/0001-08, com sede no Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Carga Aérea, Brasília/DF, CEP: 71.608-900, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO BRASIL**, portador da carteira de identidade nº 441.980, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 214.666.701-00, tendo em vista o que consta no Processo nº 25000.033893/2017-57 e em observância às disposições estabelecidas na alínea "a", do Inciso I, e § 1º, ambos do art. 65, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração quantitativa e qualitativa do **Item 02 - Armazenamento** do Contrato Administrativo 59/2018.

1.1.1. A alteração qualitativa se refere à modificação nas especificações para contemplar o armazenamento de insumos em temperaturas de - 90°C a -60°C (ultrafreezer), assim como a inclusão da forma de estocagem por frasco individualizado, nas condições abaixo:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO/FRASCO
Armazenagem - Fria Negativa	Frasco	R$ 1,35

(-86°C a -60°C) (pico de ocupação)		
Gestão e Operacionalização do CD	Frasco	R$ 1,28
Recebimento	Frasco	R$ 0,30
Manipulação	Frasco	R$ 0,55
Expedição	Frasco	R$ 0,35
Serviço de Invetário Geral	Frasco	R$ 0,01

1.2. Em razão dessa alteração, o item 02 do Contrato Administrativo 59/2018 será acrescido no valor de R$ 128.001.369,60 (cento e vinte e oito milhões, um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), conforme abaixo:

Descrição do insumo a ser armazenado	**Quantidade de doses**	**Quantidade de frascos**	**Valor total**
Vacina COVID 19 (Vacina Cominarty)	200.002.140	33.333.690	R$ 128.001.369,60

2. **CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

2.1. O valor total do Termo Aditivo é de **R$ 128.001.369,60 (cento e vinte e oito milhões, um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)**

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas, a cargo da CONTRATANTE, decorrentes da execução deste Termo Aditivo, correrão à conta dos recursos do Orçamento, por meio dos Programas de Trabalho nº. XXXXXXXXX e Natureza de Despesa n.º 33.90.30, de acordo com a disponibilidade do recurso, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4. **CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA CONTRATUAL**

4.1. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do aditamento comprovante de complementação da garantia contratual no valor de R$ 12.800.136,96 (doze milhões, oitocentos mil cento e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), correspondente a 10% do valor do Termo Aditivo, que será liberada de acordo com as condições previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

4.2. A validade da garantia financeira, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 03 (três) meses, após o término da vigência contratual.

5. **CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO**

5.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Termo Aditivo na Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

6. **CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

6.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original e de outros instrumentos não modificadas por este instrumento.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA – FORO**

7.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes e por duas testemunhas.

8. **TESTEMUNHAS**

Franklin Martins Barbosa

Departamento de Logística em Saúde - DLOG

CPF: 730.190.621-87

Carlos Alberto de Sá

Empresa: VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA

CPF: 115.955.581-87

Divisão de Formalização de Contratos - DICONT
Esplanada dos Ministérios, Anexo A do Bloco G, Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF CEP: 70.058-900
E-mail: dicont@saude.gov.br | Site: saude.gov.br